

1502402-63.2019.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255019/2019 - 01º D.P. GUARULHOS, 7179625 - 01º D.P. GUARULHOS, 4361/19/206 - 01º

D.P. GUARULHOS, 2255019 - 01º D.P. GUARULHOS, 4361/19/206 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502402-63.2019.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502402-63.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255019/2019 - 01º D.P. GUARULHOS, 7179625 - 01º D.P. GUARULHOS, 4361/19/206 - 01º

D.P. GUARULHOS, 2255019 - 01º D.P. GUARULHOS, 4361/19/206 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL TADEU MANGINI DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

GABRIEL TADEU MANGINI DOS SANTOS foi denunciado por violação ao artigo 157, parágrafo primeiro do Código Penal, porque, no dia 02 de novembro de 2019, por volta das 19h00, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n. 1193, Cocai, Nesta cidade e Comarca de Guarulhos, subtraiu, para si, dois pacotes de aparelhos de barbear, marca Gillete, avaliados em R\$ 79,80, mercadorias de propriedade da empresa vítima Extra Hipermercado, ato contínuo o réu empregou violência contra as vítimas daniel e Ricardo, para assegurar a impunidade e a detenção da coisa.

Recebida a denuncia, o réu foi citado, ofertou defesa preliminar, foi mantido o recebimento da denúncia, durante a instrução foram colhidas as declarações das

vítimas e o réu foi interrogado.

O MP requereu a procedência da ação, com fixação de regime inicial semiaberto. A Defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação para furto, com base no laudo juntado nos autos e filmagem que são condizentes com as alegações do réu, na sequência conversão do julgamento em diligência, consistente na designação de audiência de ANPP.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Com efeito, entendo haver delito menos grave que o descrito na exordial.

A vítima Ricardo lembrou-se que no dia o réu pegou uns produtos, foi surpreendido no lado de fora com as coisas, depois dos caixas, o levaram para dentro, um rapaz que estava no monitoramento viu o réu subtraindo. Não lembra se foi feita revista, sabe que ele foi levado para portaria para encontrar os pertences. O réu não entrou em luta corporal com ele, mas sabe que ele tentou fugir e agrediu os rapazes, mas não lembra ao certo, não lembra o ocorrido. Não se recorda do réu ter agredido o vigia. Não se recorda de alguns dos funcionários ficarem feridos, não tem certeza se alguém ficou com arranhões.

A vítima Willian disse não se recordar muito dos fatos, lembrou-se de na data do monitoramento, visualizou um rapaz entrando, viu ele colocando um pacote de prestobarba na calça, depois de uns segundos, ele passou pelos caixas e foi embora sem pagar, passou pelos seguranças, no lado de fora a equipe fez a abordagem, lá foram 10 minutos de empurra um, empurra outro, do nada o réu partiu para cima dos seguranças, ele grande demais, os três tiveram que segura-lo, ele agrediu os seguranças, quando ele parou, se acalmou, o colocaram para dentro do estabelecimento, ele tirou um prestobarba colocou dentro da calça. Os dois funcionários ficaram feridos, pela conduta do réu.

O réu confessou o furto, negou o roubo, disse que após ter se rendido, foi agredido por dos agentes de segurança, que lhe desferiu um golpe "mata Leão" depois disparou choque com a respectiva arma no seu pescoço, nisto, buscou evadir-se, ficou com medo queria fugir deles. Não tem passagens, fez curso de elétrica, tem profissão trabalha.

Entendo que não restou evidenciado o roubo impróprio, pois, no instante em que o réu foi abordado, na parte externa do supermercado, o furto já estava consumado, as agressões ocorreram durante a prisão do réu, após ele já ter invertido a disponibilidade do bem, e ter mesmo que por pouco tempo, a posse mansa e pacífica do bem, pelo que se infere dos relatos das testemunhas e interrogatório do acusado, colhidos sob o contraditório.

Pende consignar que nesta fase, vigora o princípio in dubio pro réu, devendo prevalecer o delito menos gravoso, neste caso concreto.

Dessarte, desclassifico a conduta do réu para o tipo penal do artigo 155, caput, do Código Penal.

Transitada em julgado esta sentença, na forma do artigo 383, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, vistas ao Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido da Defensoria para oferta de proposta de suspensão do processo ou ANPP.

P.R.I.C.

Guarulhos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA